P U T U S A N

Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUF ALEXANDER PASARIBU**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Halman Simanullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., AT. Yudhistira, S.H., Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., Nailul Fadhilah Irni, S.H., dan Yustika Butar Butar, S.H., para Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS)", yang beralamat kantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Pesatuan No.4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 459/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF ALEXANDER PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Alexander Pasaribu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik sedang warna putih kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Tim Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia terdakwa YUSUF ALEXANDER PASARIBU pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula terdakwa Yusuf Alexander Pasaribu membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Ane (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Kota Medan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud hendak terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian terdakwa membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sesuai dengan pesanan pembeli yang mana apabila sabu tersebut terjual semuanya maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, kemudian datang saksi Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) menemui terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada saksi-saksi kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 423/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik terdakwa An. YUSUF ALEXANDER PASARIBU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua

Bahwa ia terdakwa YUSUF ALEXANDER PASARIBU pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula saksi Sorimuda Siregar bersama saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa tersebut saksi-saksi menemui terdakwa dan menyamar sebagai pembeli sabu dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada saksi-saksi kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 423/NNF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik terdakwa An. YUSUF ALEXANDER PASARIBU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sorimuda Siregar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Haryono Suprapto yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan karena tindak pidana Narkotika menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama Team anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi tentang maraknya peredaran gelap Narkotika di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan bersama temannya saksi Haryono Suprapto, dan Zepry Nadapdap melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa , saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis Shabu kepada salah satu anggota Polisi yang menyamar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan di rumah Terdakwa di atas meja ruang tengah barang bukti 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama team anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Sat Narkoba Polresta Medan guna diproses ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jneis shabu dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Haryono Suprapto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Sorimuda Siregar yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan karena tindak pidana Narkotika menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi bersama Team anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi tentang maraknya peredaran gelap Narkotika di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan bersama temannya saksi Sorimuda Siregar dan Zepry Nadapdap melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa , saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis Shabu kepada salah satu anggota Polisi yang menyamar kemudian dilakukan penagkapan dan penggeledahan ditemukan di rumah Terdakwa di atas meja ruang tengah barang bukti 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama team anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Sat Narkoba Polresta Medan guna diproses ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang terdiri dari 3 (tiga) orang pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, dijalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam rumah Terdakwa karena kepemilikan 2 (dua) bungkus Klip Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus klip Narkotika jeni shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib, dijalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa , dimana saat itu Terdakwa sedang duduk duduk kemudian tiba taiba datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal hendak membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Ketika pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa disitulah Terdakwa mengetahui bahwa yang menagkapnya adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan diatas meja ruang tengah rumah Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis Shabu dari Ane yang mangkal di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Medan ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu jika ada pembeli yang memesan dan Terdakwa menunggu di rumah dan Terdakwa menjual narkotika sudah seminggu lamanya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu untuk dijual mendapatkan keuntungan guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Saudara Ane sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipaket-paketkan kecil-kecil apabila laku seluruhnya untungnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) plastik sedang warna putih kosong.
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Sorimuda Siregar bersama saksi Haryono Suprapto yang merupakan anggota SatRes Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan karena menjual Narkotika jenis Shabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu diatas meja ruang tengah rumah Terdakwa yang beratnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram , 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Sorimuda Siregar bersama saksi Haryono Suprapto bersama Team anggota Kepolisian lain dari SatNarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi tentang maraknya peredaran gelap Narkotika di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan bersama temannya saksi Sorimuda Siregar , saksi Haryono Suprapto dan Zepry Nadapdap melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa , Para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa hendak memberikan Narkotika jenis Shabu kepada salah satu anggota Polisi yang menyamar kemudian pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dalam rumah Terdakwa di atas meja ruang tengah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong serta uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama team anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Sat Narkoba Polresta Medan guna diproses ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis Shabu dari Ane yang mangkal di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Medan ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dengan cara apabila ada pembeli yang hendak memesan Narkotika jenis shabu Terdakwa menunggu pemesannya di rumah dan Terdakwa menjual narkotika sudah seminggu lamanya ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Saudara Ane sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipaket-paketkan kecil-kecil apabila laku seluruhnya untungnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan guna kebutuhan hidup sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 00040/09.00.00/ 2023 tanggal 21 Januari 2023 dari Perum Penggadaian berat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih jenis shabu berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) dan dihubungkan dengan berita acara analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 423/NNF/2023 bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh) gram atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual ,memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dari Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa Yusuf Alexander Pasaribu diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan Terdakwa mengakui kebenaran identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang terdiri dari saksi Sorimuda Siregar ,saksi Haryono Suprapto dan Zepry Nadapdap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang beratnya 0.33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) , 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, terletak dimeja runag tengah rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga) gram tersebut , Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan , dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sorimuda Siregar bersama saksi Haryono Suprapto yang merupakan anggota SatRes Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu terletak diatas meja ruang tengah rumah Terdakwa yang beratnya 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram , 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh karena saksi Sorimuda Siregar dan saksi Haryono Suprapto bersama Team anggota Kepolisian lain dari SatNarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi tentang maraknya peredaran Narkotika di jalan Pengayoman Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan selanjutnya Para saksi yang tergabung dalam satu team melakukan penyelidikan bersama temannya yang lain yaitu Zepry Nadapdap dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dengan cara memesan Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Pengayoman Kel. Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam rumah Terdakwa , dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada salah satu anggota polisi yang menyamar dan pada saat itu juga saksi bersama Team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam rumah Terdakwa tepatnya di atas meja ruang tengah ditemukan berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis shabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip kosong dan uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama team anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Sat Narkoba Polresta Medan guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Saudara Ane yang mangkal di jalan Zainul Arifin Kampung Kubur Medan dengan cara membeli dari Saudara Ane sebesar Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipaket-paketkan kecil-kecil apabila laku dijual seluruhnya untungnya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah. Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli apabila ada yang memesan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menunggu di rumah dan hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari ;dan Terdakwa menjual narkotika sudah seminggu lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 00040/09.00.00/ 2023 tanggal 21 Januari 2023 dari Perum Penggadaian berat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih jenis shabu berat bersih 0,33 gram (nol koma tiga puluh tiga gram) dihubungkan dengan berita acara analisis Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 423/NNF/2023 bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh) gram atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas , Terdakwa terbukti perannya sebagai Penjual Narkotika jenis shabu-shabu , dengan demikian unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Shabu berat Netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram , 2 (dua) bungkus plastik klip kosong telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " Yusuf Alexander Pasaribu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- 1 (satu) plastik sedang warna putih kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan**.**

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara**.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 4 Juli 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukumnya dalam persidangan Telekonference ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)